

Histoire Juridique de la construction de l'État

Des origines à 1958

Sommaire :

Leçon préliminaire

Première partie : L'arrière plan ancien

Titre 1 : Le soubassement antique, médiéval et moderne

Chapitre 1 : L'invention romaine de l'État

Chapitre 2 : L'intermède médiéval d'un ordre politique A-Étatique

Chapitre 3 : L'ancien régime monarchique

Leçon préliminaire

L'État est une puissance de commandement et d'organisation distincte de la personne des individus mortels qui s'en trouvent momentanément investis et vouée au bien commun. Il ne s'agit pas de n'importe quel organisation politique (ex : les royaumes barbare de l'Occident médiéval ou le sois disant "État Islamique").

Dans l'État, **le bien commun est systématiquement invoqué**, mais pas toujours atteint. Cependant, sans cette volonté, le pouvoir ne serait d'autre qu'une association de malfaiteurs qui ont pour but de se partager mutuellement leur butin.

Avant d'être un concept, l'État était **une création historique**. L'histoire débute avec la *respublica*. L'appareil étatique est destinée à faire fonctionner la société : "l'État transcende celle-ci [...] C'est un être vivant".

L'histoire est la clé de la compréhension de la diversité des formes d'État. En effet, depuis 1870, **l'État en France revêt une forme républicaine démocratique et libérale**. Ce n'est qu'une déclinaison possible à partir d'une matrice initiale commune, qui est le fruit d'une histoire singulière qui a suivi celle de nos voisins européens sans jamais s'y confondre absolument. Avec certains, nous avons des points communs (la démocratie libérale représentative) que tempèrent des divergences. Notre État reste le cadre d'une Nation unique (à la différence du Royaume-Uni ou de l'Espagne). Il reste très attaché à la **centralisation**, à **l'uniformisation administrative** (qui nous éloigne des modèles fédéraux de l'Allemagne, de l'Autriche ou de la Belgique), mais aussi à **la séparation de l'Eglise et de l'État** (la laïcité restant largement une spécificité française. **Le rôle du Parlement** (dont la souveraineté absolue vient d'être réaffirmée au Royaume-Uni), **l'existence d'un monopole de l'État sur la loi, l'importance du pouvoir judiciaire sont** également des éléments de différenciation avec nos voisins, aussi proches soient-ils.

L'histoire des institutions étatiques en France est une histoire complexe, où se mêlent le meilleur et le pire, **"une histoire marquée par des réussites, mais aussi des blessures, pour ne pas dire des échecs"**.

- **Réussites** : la croissance étatique a été incontestable jusqu'au XXe siècle
- **Échecs** : longue période d'instabilité après la révolution française, l'"État français" pendant la WW2 sous Pétain, la décolonisation violente... **L'État en est ressorti affaibli.**

Depuis la le troisième tiers du XXe siècle, d'autres facteurs ont fait redescendre l'État de son piédestal comme **l'intégration européenne** qui a conduit à lui ôter la garde des frontières nationales, la justice en dernier ressort et le droit de battre monnaie, ses attributs traditionnels en quelque

Première partie : L'arrière plan ancien

Titre 1 : Le soubassement antique, médiéval et moderne

Chapitre 1 : L'invention romaine de l'État

Trois civilisations ont marqué la notre : Israël (qui a amené l'idée d'un Dieu unique et transcendantal ainsi que la soumission des gouvernants à la Loi), les Grecs (qui ont inventé la politique), et les Romains (qui ont inventé l'État).

La période gauloise n'intéresse pas l'histoire de l'hexagone.

L'histoire juridique de l'Hexagone a été modelée à partir de l'apport romain auquel se sont amalgamées ensuite des influences chrétienne et germanique.

Notre identité culturelle et notre droit se sont construits à partir d'une matrice romaine, enrichie par la christianisation (en 380, l'empereur romain Théodose 1^{er} rendit l'édit de Thessalonique qui fit du Christianisme la seule religion officielle de l'Empire).

La profondeur culturelle linguistique et mentale de l'empreinte romaine.

La marque laissée sur l'Hexagone par un demi-millénaire de **présence romaine** a été considérable. Elle est aisément quantifiable en matière **linguistique**. Ainsi, à la différence de ce qui s'est passé en Angleterre et en Allemagne occidentale avec les langues germaniques, ou en Afrique du Nord avec l'arabe, dans les siècles ultérieurs **aucune langue n'est jamais parvenue à supplanter le latin**. Un morcellement dialectal, a donné naissance aux langues dites « romanes », toutes filles du latin et sœurs entre elles : le français, l'espagnol, l'italien, le portugais et le roumain pour ne citer que les plus importantes.

Il est certain que la grande césure linguistique qui traverse l'Europe et sépare les langues romanes des langues germaniques **renvoie à des différences profondes**.

- l'aire linguistique des **langues romanes** se situe tout entière dans la mouvance territoriale du **catholicisme** romain
- le monde **anglo-germanique** est tout entier d'obédience **protestante**.

De plus, **les États unitaires et centralisés** sont une **tradition de l'Europe latine**, que le monde anglo-germanique a peu pratiquée.

À l'inverse le **self-government** et le **fédéralisme** ont été inconnus du monde méditerranéen jusqu'à une période très récente. Les pays de tradition latine ont toujours conféré la prééminence à la loi écrite et celle-ci y a presque toujours prédominé sur la coutume.

=> tout l'Empire a été soumis à un droit unifié et celui-ci a été d'une importance décisive dans la gestation ultérieure du droit français. S'agissant du droit public, il faut retenir la notion politique d'État (Section 1) et d'État administrativement centralisé (section 2).

Section 1 : L'État, réalité politique

La définition de l'État

Le concept de l'État selon Rome (la res publica) : **désigne une puissance de commandement et d'organisation distincte de la personne des individus mortels qui s'en trouvent momentanément investis que l'Église a perfectionnée.**

Cette notion était inconnue des Gaulois, comme elle le sera plus tard des envahisseurs germaniques après le Ve siècle.

C'est le **droit romain** qui l'a introduite dans notre pays et, après la longue parenthèse « barbare », qui a permis de la rétablir avec la redécouverte du droit romain à partir du XII^e siècle et la construction d'un État pontifical par la Rome des Papes qui a légué cette forme d'organisation aux royaumes chrétiens, notamment latins.

Il en reste d'ailleurs des traces sémantiques : on parle d'État dans les pays latins, de Government, dans les pays anglo-saxons.

Il peut bien sûr exister plusieurs types d'États. Rome nous a d'ailleurs légué une riche expérience institutionnelle :

- **la royauté** (des origines, en 753 A.E, jusqu'en 509 A.E.)
- **la république** (509-27 A.E.)
- puis **l'Empire**, qui a lui-même revêtu deux formes assez nettement caractérisées : le Haut-Empire ou Principat (27 A.E.-284 E.C.) qui fut une monocratie de droit populaire, et le Bas-Empire ou Dominat (284-476 E.C.), qui se rapprochait plutôt d'une monarchie absolue de droit divin.

Chacun de ces régimes a exercé une vive **influence sur la postérité**. Tel est le cas du Dominat sur l'ancienne monarchie française, de la république sur les institutions révolutionnaires jusqu'au Consulat (179-1804), ou du Principat sur l'Empire napoléonien (1804-1815).

=> **la puissance publique romaine ont traversé les siècles.**

Le peuple était à l'origine de la souveraineté, et celle qui reconnaissait à l'État la charge et la représentation de l'intérêt général. L'une et l'autre éclairaient les pouvoirs exorbitants qui étaient reconnus à la puissance publique, avec cette réserve que les organes de l'État restaient toutefois soumis au droit.

Les caractères de l'État : le fondement populaire de la souveraineté.

C'est l'idée que la res publica est la res publi, la chose du peuple. La souveraineté étatique procède du consentement du populus romanus. Dans cette conception, il n'y a toujours qu'une **seule volonté initiale, celle du peuple**. Même sous l'Empire il n'y a jamais eu à Rome la moindre trace de l'idée de droit héréditaire et patrimonial attaché au pouvoir. Cependant, à supposer qu'elle ait eu au début quelque effectivité, sous l'Empire romain, qui était devenu une monarchie absolue, il est incontestable que la portée d'une telle affirmation était devenue à peu près nulle.

L'idée que l'origine des lois réside dans la volonté du peuple découle évidemment de la proclamation de la souveraineté du peuple => *Lex est quod populus jubet* (**la loi est ce que veut le peuple ou tout ce que veut le peuple a force de loi**). Dans le droit romain, aux derniers siècles de la république, il suffisait que paraisse le **jussum populi** (**la volonté du peuple**), pour que cède toute barrière juridique. **Le peuple pouvait donc voter n'importe quelle loi**, fût-ce en violation des règles qu'ils était lui-même donné, par une loi antérieure explicitement présentée comme inabrogeable. Cette conception survit largement dans notre droit public positif => les lois référendaires, c'est-à-dire les lois directement adoptées par le peuple français, échappent à tout contrôle et peuvent donc violer impunément la Constitution.

Les caractères de l'État: la charge et la représentation de l'intérêt général justifiant les pouvoirs exorbitants du droit commun et la puissance suprême.

La société comprend des **structures organisées**, notamment les collegia (collegium au singulier), qui sont des corporations. Celles-ci existent dans tous les domaines (religieux notamment), mais aussi économique: dès le vi^e siècle av. J.-C., l'existence d'une communauté des orfèvres est ainsi attestée. **Au Bas-Empire leur organisation était devenue très rigide** (avec l'hérédité des fonctions). Ces corporations avaient des pouvoirs en partie d'essence publique (celui de juger leurs membres) et des privilèges (l'empereur Constantin et ses successeurs avaient dispensé des impositions et d'autres charges publiques certains collèges professionnels). **Mais elles n'incarnaient que des intérêts catégoriels.**

L'État a quant à lui la charge de **l'intérêt général** et il est seul à représenter celui-ci. le droit romain a conçu avec la res publica une personne morale exorbitante du droit

commun. De manière générale, celle-ci est soumise à un droit spécial, **le droit public**, qui lui confère d'abord et surtout des privilèges.

- **le pouvoir d'action unilatérale**, qui caractérise en Occident tous les systèmes de droit contemporains, imprégnés par le droit romain où, par voie de conséquence, **l'administration est en principe assimilée à une personne privée**.

La puissance publique détient seule l'**imperium**, la puissance absolue de commandement. C'est ce que l'on appelait la plenitudo potestas dans le latin du Moyen Âge et, en français, depuis Bodin au xvi^e siècle, la **souveraineté. Il n'y a pas d'État sans souveraineté et la souveraineté est le propre de l'État**. L'imperium était symbolisé par un faisceau de licteur entourant une double hache ceinturée de verges. D'autres marques de la souveraineté ont traversé les siècles : l'aigle, qui a été repris par Napoléon I^{er} et que l'on retrouve dans les armoiries de différents pays (États-Unis, Allemagne, Autriche, Espagne).

La limite: la soumission des pouvoirs publics au droit.

La chose publique (res publica) n'appartenant pas aux gouvernants, ceux-ci ne peuvent pas en disposer librement. **Ils sont soumis au droit**. Ce principe recevait deux domaines d'application en droit romain, que l'on retrouve largement dans notre droit.

- **le gouvernement et l'administration** : les agents publics (les magistrats sous la Rome républicaine (509-27 A.E)), ne pouvaient pas legem dicere (légiférer). Ils devaient respecter les lois existantes. Tout au plus pouvaient-ils proposer une nouvelle loi aux assemblées du peuple. Exactement comme aujourd'hui. Le gouvernement, qui doit respecter les lois en vigueur, a la possibilité de déposer un projet de loi devant le Parlement, pour modifier l'ordre normatif.
- **la répression des crimes** : A l'époque républicaine, les différents crimes faisaient l'objet d'une énumération limitative et relevaient d'instances dans lesquelles poursuite et répression étaient le monopole de l'État, comme dans notre droit pénal contemporain. Les magistrats investis de la répression criminelle, consuls et préteurs, étaient tenus par les lois pénales positives, dès lors que l'inculpé était un citoyen romain. Les crimes comportaient chacun une sanction précise et il n'était pas possible de frapper d'une peine un fait qui n'avait pas été légalement interdit. Les Romains de l'Antiquité, comme plus tard les Anglais, ont été très sensibles aux garanties procédurales offertes dans le cadre du procès. En effet, en matière criminelle, le magistrat était lié par certaines formes : avant de rendre sa décision, il devait obligatoirement conduire une instruction publique (anquisitio) susceptible d'être contrôlée par les assemblées du peuple, voire les tribuns de la plèbe.

Section 2 : L'État, construction administrative hiérarchisée et pyramidale

L'État unitaire et centralisé, une innovation romaine

Ce qui caractérise le système administratif romain, c'est **la concentration des pouvoirs décisionnels en un point unique du territoire**. Compte tenu de l'immensité des territoires à administrer, le pouvoir central déléguait une fraction de ses compétences à une série d'autorités, nommées par lui et responsables devant lui, dans des ressorts géographiques chaque fois de moins en moins étendus.

Après l'an 395, date de la séparation définitive de l'Empire romain en deux parties pratiquement indépendantes, l'ouest latinophone avec Rome pour capitale, et l'est, de langue et de culture grecques avec Constantinople pour capitale, la Gaule se trouva comprise dans l'Empire romain d'Occident.

Les vecteurs de la centralisation: les structures de l'administration générale.

- L'Empire d'Occident était subdivisé en **deux très grandes circonscriptions**, appelées **préfectures**. A la tête de chacune d'elles se trouvait une sorte de vice-empereur, le préfet du prétoire. La préfecture des Gaules englobait, avec la Gaule proprement dite, la Bretagne (c'est-à-dire la Grande-Bretagne actuelle), la péninsule ibérique tout entière, et la Mauritanie (Maroc). Sa capitale, initialement fixée à Trèves, se déplaça à Arles au début du ve siècle.
- La préfecture des Gaules était distribuée en **diocèses** administrés par des **vicaire**s représentant le préfet. Depuis la délocalisation de la capitale sur Arles, la Gaule proprement dite ne formait plus qu'un diocèse, gouverné par le préfet.
- Les diocèses étaient divisés en **provinces**, administrées par un **gouverneur**. Au ve siècle, le diocèse des Gaules comprenait de la sorte dix-sept provinces.
- Enfin, chaque province comptait un nombre variable de **districts** comprenant une ville et son arrière-pays. Au ve siècle, on en comptait en Gaule cent vingt-cinq. Chaque district était administré par des magistrats élus, au nombre de deux ou de quatre, suivant les lieux, auxquels s'ajoutait un Sénat de ville qui désignait d'ailleurs lesdits magistrats pour une durée d'un an.

Les vecteurs de la centralisation: les grands services publics (justice, finances, défense).

Si l'administration de la justice avait été séparée des fonctions administratives et politiques à l'époque de la république, il n'en était plus de même dans la romanité tardive. Les fonctionnaires du Bas-Empire étaient juges des procès entre particuliers :

- **le tribunal de droit commun était celui du gouverneur de province**. Sa compétence s'étendait à toutes les affaires civiles et criminelles. Ses sentences étaient susceptibles d'appel devant le préfet du prétoire et celles de ce dernier, sous certaines conditions, à l'empereur.
- **L'administration d'Etat avait la charge exclusive d'un grand nombre d'impôts impériaux**, tant directs qu'indirects. Au titre des **impôts directs**, le plus important était la capitation. Au Bas-Empire, c'était un impôt de répartition: un édit impérial fixait, pour une période de quinze années, le produit annuel de la capitation et répartissait la somme à fournir par chaque préfecture. A son tour, le préfet partageait la somme entre les provinces de son ressort. Puis, le gouverneur procédait de même à l'égard des districts. L'assiette de l'impôt variait suivant les lieux: tantôt elle frappait les revenus fonciers, suivant le nombre d'unités imposables et l'on parlait alors de capitation terrena, tantôt elle frappait les hommes libres en fonction du produit de leur travail et l'on parlait alors de capitation plebeia. Au titre des **impôts indirects**, l'un mérite l'attention, le portorium, qui était une sorte de droit de douane perçu aux frontières et dans les ports.
- **Le commandement des forces armées** stationnées dans les Gaules était confié à un **Magister militum per Gallias**.

L'arrivée des Germains dans l'Empire a profondément infléchi le cours de l'histoire européenne. Au plan institutionnel il a entraîné l'effondrement de l'Empire romain qui a emporté avec lui la notion d'Etat.

Section 3 : L'Etat fabrique des rêves

Rome a connu trois régimes politiques, la royauté de 753 à 509, la République de 509 à 27 AE et l'Empire de 27 A.E. à 476 EC.

La République romaine

Après une période monarchique obscure et abhorrée, **les Romains se sont dotés d'une république**, dont la double caractéristique était **l'affirmation de la souveraineté du jussum populi (la volonté du peuple)** et **le fondement populaire du pouvoir**, incarné par le caractère électif des magistratures. Celles-ci étaient pourvues pour un an non immédiatement réitérable. Le pouvoir était partagé (préteur pour la justice, censeur pour l'établissement du cens qui déterminait l'impôt et l'électorat, etc.). L'autorité suprême appartenait à **deux consuls**, qui s'effaçaient en cas de circonstances exceptionnelles devant un dictateur qui avait les pleins pouvoirs (impérium) pour six mois maximum. Les

assemblées populaires (les comices, ainsi nommés car ils se tenaient en un lieu appelé le Comitium, situé près du Forum) votaient les lois. Les notables (les Anciens, senex en latin) avaient une assemblée prestigieuse, **le Sénat**, dont le nom, retrouvé en 1799⁽¹⁾, fut repris en 1875 et figure toujours dans la Constitution de 1958.

L'empire

On fait remonter la fondation de l'Empire à l'an 27 A.E, mais c'est là une reconstruction a posteriori. Octave, son fondateur, qui prit bientôt le surnom d'**Auguste**, qui lui est resté, a toujours invoqué la République. Dans tous les actes officiels, son régime est d'ailleurs désigné sous le nom de **res publica readida ou res publica restituta** (république rendue, république restituée). Cela signifie clairement que le pouvoir avait été « rendu » à ses possesseurs légitimes, le Sénat et le peuple romain. Certes Auguste et ses successeurs, à compter de Néron, en 54, prirent pour eux **le titre d'Imperator** (construit à partir du vieux concept d'imperium, le pouvoir de commandement, reconnu au premier magistrat de l'État à titre viager). Mais ce terme prestigieux, qui avait été porté dans le passé par des généraux victorieux, ne signifiait pas que l'on avait changé de régime et a fortiori qu'une forme de royauté avait été rétablie. Bien sûr **l'Empire a évolué par la suite vers le renforcement du pouvoir de son premier magistrat** et l'on distingue volontiers le Haut-Empire et le Bas-Empire en amont et en aval de l'an 284, celui-ci ressemblant de plus en plus à une monarchie absolue. Son chef était appelé Dominus noster (notre maître). Néanmoins, jamais dans l'histoire impériale on n'a supprimé le Sénat dépositaire de la souveraineté du peuple romain, jamais on n'a nié l'origine élective du pouvoir (l'empereur recevant l'imperium d'une loi votée par le Sénat: la lex curiata de imperio) et le phénomène dynastique ne s'y est jamais enraciné. C'est ce système que Napoléon Ier (1804) et Napoléon III (1852) ont voulu en quelque sorte ressusciter, car il leur paraissait être la synthèse féconde de la souveraineté du peuple et de la nécessité providentielle de concentrer les pouvoirs entre les mains d'un seul homme.

Chapitre 2 : L'intermède médiéval d'un ordre politique A-Étatique

L'importance de l'élément germanique

Au début de l'ère historique, ils paraissent avoir été distribués en **trois grands groupes linguistiques** : **Les germains du Nord** en Scandinavie, **les Germains orientaux** comme les Ostrogoths, les Vandales et les Burgondes, dans l'actuelle Pologne, et **les Germains Occidentaux** comme les Wisigoths, les saxons ou les francs établies en Allemagne.

Contrairement à l'empire Romain, il n'existait pas de caractère communs à tous les germains, bien qu'ils partageaient des traits voisins (dialectes très proches relevant tous de la même langue).

Les Germains ont **provoqué l'effondrement de l'empire romain** et le recul. Général de la civilisation, mais ils ont aussi réintroduit dans les institutions d'alors un sens de l'indépendance, de la liberté et de la dignité individuelle.

L'ancienne société germanique

Sa cellule de base était **la tribu** (3000 à 8000 individus). Les tribus étaient distribués en **Gaus, ou pagi**. Il s'agissait de circonscription à base géographique (une vallée, une chaîne de montagne...). À la base enfin, les Germains étaient regroupés en **familles de type patriarcal : les sippe**. Chacune réunissait tous les descendants issus d'un même ancêtre par voie patrilinéaire. Ces peuples étaient des **nomades en voie de sédentarisation**. Leur agriculture était itinérante. Ils pratiquaient également l'élevage. Les anciens Germains ignoraient l'industrie, hormis celle des forges, dont ils tiraient des épées d'un acier soudé d'une qualité certaine. Ils pratiquaient seulement le troc. Au demeurant, l'écriture leur était inconnue.

L'organisation politique

Les concepts d'État et de chose publique étaient inconnus dans l'antique Germanie. Ses habitants ne connaissaient que **la soumission personnelle et volontaire** envers un chef qui avait su

s'imposer parmi les autres guerriers, en raison de ses **aptitudes intellectuelles et physiques**. C'est l'institution du **compagnonnage** (Gefolgschaft), qui a été décrit par Tacite, sous le nom de **comitatus**. En général, chaque tribu avait son **roi**, mais, dès le I^{er} siècle de notre ère, il ne jouait plus qu'un **rôle secondaire**. Suivant les peuples, son rôle s'était limité à la religion ou à la guerre. Nulle part, il ne légiférait. Le roi était entouré de compagnons de haute extraction qui participaient à la prise de décisions. Il devait de surcroît composer avec les hommes libres, dès que ceux-ci étaient en âge de porter les armes. Ils formaient d'ailleurs **une assemblée tribale: la Thing ou le Ding**, qui donnait corps aux libertés traditionnelles des peuples germaniques. Cette assemblée désignait le chef du pagus, qui paraît avoir eu des fonctions militaires. La noblesse était faible et elle disparut d'ailleurs à l'époque des invasions, si bien qu'à cette période, tous les hommes libres étaient considérés comme des égaux.

Section 1 : L'EFFONDREMENT DE L'ÉTAT CONSÉCUTIF AUX GRANDES MIGRATIONS ET À L'ÉTABLISSEMENT DES GERMAINS EN GAULE (IV^e-V^e SIÈCLES)

Des migrations qui s'inscrivent dans un temps long de l'Histoire

Dans notre pays, la pénétration germanique a été progressive, souvent brutale, mais parfois aussi pacifique. **Dès 288**, l'empereur permit à des immigrés alamans et burgondes de se fixer en Champagne, que des troubles avaient dépeuplée et la même chose survint dans de nombreuses régions de l'Empire d'Orient. Rome utilisa à cet effet **l'institution de l'hospitalité** (hospitalitas), qui concernait jusque-là l'hébergement des soldats. **Elle fut dénaturée** pour assigner un territoire à un peuple, à l'intérieur duquel une partie des domaines impériaux et même des propriétés privées lui était donnée en pleine propriété. **Il s'agissait de sédentariser et de pacifier les Barbares**, qui devenaient théoriquement les hôtes et les alliés (foederati) du peuple romain. On aurait pu penser que les immigrés s'assimileraient au milieu des autres peuples. En fait, ce fut plutôt l'inverse qui se produisit, car **ils éliminèrent la romanité des régions qu'ils occupèrent en masse**.

L'établissement des Wisigoths et des Burgondes

Il eut lieu à la fin du I^{ve} siècle. Alors qu'ailleurs en Europe, des peuples comme les Vandales, les Lombards ou les Anglo-Saxons s'imposèrent par la conquête et pratiquèrent la dépossession unilatérale et forcée des propriétaires romains, les Wisigoths et les Burgondes s'infiltrèrent dans l'Empire et **conclurent des traités avec celui-ci**. Les Wisigoths franchirent le Danube en 376. ils s'installèrent, au début du Ve siècle, dans le sud-ouest de la Gaule. En 418, ils conclurent à cette fin un traité avec Rome, qui permit à leur chef, Théodoric le, de **créer un royaume distinct** en Aquitaine, à partir de Toulouse. Ils y obtinrent les deux tiers des terres en pleine propriété, tandis que les Gallo-Romains n'en conservèrent que le tiers. Entre-temps, **en 406-407, les Vandales, les Suèves et les Alains passèrent le Rhin, et traversèrent la Gaule**. Mais ils ne s'y fixèrent pas et gagnèrent l'Espagne et, pour une partie d'entre eux, l'Afrique du Nord.

A peu près à la même époque les Burgondes s'installèrent en Champagne. Vers 443, les Burgondes furent installés en Savoie, au terme d'un traité, analogue à celui qui avait été précédemment conclu avec les Wisigoths. Quelques années plus tard, ils se fixèrent dans les vallées de la Saône et du Rhône. Comme les Wisigoths, ils ne s'installèrent pas dans notre pays à la suite d'une conquête armée. **Ils n'étaient pas des ennemis, mais des alliés du peuple romain**. Leur établissement ne devait cependant pas être exagérée. En effet, ses effets furent relativement limités pour trois raisons :

- **ces Barbares étaient peu nombreux** (on sera sans doute au-dessus de la vérité si l'on estime l'apport germanique à 5% de la population de ce qui sera un jour notre pays)
- **ni les Burgondes ni les Wisigoths ne touchèrent aux structures romaines de la Gaule**, ils n'avaient aucune hostilité à l'égard de celles-ci, même s'ils étaient réticents à s'assimiler
- la dernière grande migration germanique qu'ait connue notre pays à cette époque, qui se fit sous le signe de la conquête, balaya non seulement les derniers vestiges de la domination romaine en Gaule, mais encore les royautes burgondes et wisigothiques qui lui avaient

succédé. Il s'agit évidemment de **l'entrée des Francs**, dont la portée fut incomparablement plus importante.

L'installation des Francs

Les Francs, qui s'établirent d'abord en Belgique, restèrent longtemps en bons termes avec les Romains. C'est de **manière pacifique et progressive** qu'ils s'étendirent dans la seconde moitié du ^v^e siècle, dans le nord de la Gaule, puis les régions de la Seine et de la Loire. Leur premier roi à avoir foulé le sol de notre pays, Childéric, fut promu général romain et c'est en qualité de fédérés que les membres de sa tribu s'y installèrent. Ce n'est qu'en **486** que son fils, **Clovis**, entra en conflit avec Syagrius, qui était le dernier symbole vivant de cinq siècles de domination romaine en Gaule. Le conflit trouva son terme à **la bataille de Soissons**, qui vit la victoire de Clovis. Puis, en 496, celui-ci écrasa à Tolbiac les Alamans qui cherchaient à leur tour à s'infiltrer en Gaule. En 507, Clovis conquiert l'Aquitaine, repoussa les Wisigoths en Espagne et, en 534, ses fils annexèrent le royaume burgonde et enlevèrent même la Provence aux Ostrogoths. **En l'espace de deux générations, le royaume franc avait à peu près absorbé l'ancienne Gaule et était devenu la plus grande puissance d'Occident.** Les Francs, comme leurs prédécesseurs, étaient peu nombreux. Cependant leur domination s'ancra solidement. Les descendants de Clovis régnèrent en Gaule jusqu'au ^x^e siècle et la monarchie qu'ils instaurèrent dura, dans ses grandes lignes, jusqu'au ^{xv}^e siècle. A peu près jusqu'à cette époque, les rois qui se succédèrent furent donc des étrangers, différents de la masse de leurs sujets gallo-romains, tant par le sang que par la langue. **Les Francs de Clovis s'ouvrirent très tôt aux traditions de leur pays d'accueil.** Clovis, le premier, rompit définitivement avec le paganisme de ses ancêtres: il épousa une princesse chrétienne d'origine burgonde, Clotilde, puis se convertit à son tour à l'issue de la bataille de Tolbiac. Désormais, les Francs saliens, les seuls parmi les Barbares à s'être convertis au Christianisme romain, **reçurent le soutien de l'Eglise.** La royauté franque **adopta également divers caractères à l'Empire romain**: son chef prit les titres de Dominus et d'Augustus. Il se présenta à ses sujets comme le successeur des Césars et revendiqua nombre de prérogatives romaines, comme le droit de lever des impôts ou de punir les crimes de lèse-majesté. Dès l'époque de Clovis, des Gallo-Romains entrèrent dans l'armée et, sous le règne de ses fils et petits-fils, ils eurent même obligation de le faire.

Section 1 : LES ROYAUMES FRANQUES ET L'IMPOSSIBLE RESTAURATION ÉTATIQUE (Ve-X^e SIÈCLES)

Les francs ne sont pas français et la royauté franque n'est pas la royauté française.

En premier lieu, il faut garder à l'esprit que Clovis, Charlemagne et les Francs n'étaient ni Français ni Allemands. Leur langue (le francique) serait plus proche du néerlandais actuel. Alors qu'à l'époque romaine (comme chez nous aujourd'hui), la communauté gouvernée était nettement homogène au plan des mœurs et du droit privé, le « royaume des Francs » n'était pas une nation, mais une mosaïque d'ethnies (Romains, Francs, Burgondes, Wisigoths...). Tandis qu'à Rome comme aujourd'hui, le droit privé était unifié au niveau étatique et d'application territoriale, à l'époque franque, pour l'essentiel, il était d'origine coutumière et variait suivant l'appartenance ethno-culturelle des personnes. C'est le système dit « de la personnalité des lois ». C'est le régime que l'on retrouve encore de nos jours dans certains pays très composites, comme le Liban.

Les cadres chronologiques de la période

Cette période court du Ve au Xe siècle, de 476 à 987 mais il s'agit de dates purement conventionnelles. La date de 476 renvoie seulement à **la déposition de Romulus Augustule**, le dernier empereur romain d'Occident, par le chef hunnique Odoacre. Mais il y avait déjà bien longtemps à cette époque que Rome n'était plus la capitale de l'Empire et que le titre impérial avait perdu toute signification concrète en Occident, car il dépendait désormais presque entièrement du bon vouloir des rois barbares, dont l'autorité se trouvait renforcée par les titres romains que leur conféraient les empereurs d'Orient.

La seconde date se réfère à **l'avènement à la royauté d'Hugues Capet en 987**. Mais ce n'était pas la première fois qu'un roi appartenant à cette famille montait sur le trône. Et son élection ne changea rien à l'institution et à la politique royale. Ce n'est que lorsqu'on s'aperçut, d'une part, que les Carolingiens avaient été définitivement privés de leurs droits dynastiques à cette date, d'autre part quand il s'avéra que la dynastie capétienne s'établissait durablement à la tête de la France, que l'on attribua de l'importance à cette date.

Le contexte historique de l'époque franque

Durant le demi-millénaire de l'époque franque, la couronne passa successivement à deux familles.

La première fut **les Mérovingiens**, du nom de Mérovée qui - s'il a vraiment existé - aurait régné sur les Francs Saliens vers le milieu du Ve siècle. C'est son fils Childéric (?-482) qui installa son peuple en Gaule et son petit-fils, **Clovis** (482 ?-511), qui **réigna le premier sur l'Hexagone**. Sous son règne et celui de ses fils, **les Mérovingiens étendirent leur influence sur toute l'ancienne Gaule**. Mais, dès la fin du vie siècle, **des querelles familiales commencèrent à affaiblir la dynastie**. Puis, après le règne de Dagobert Ier mort en 639, sans laisser de fils en âge de gouverner, le processus s'accéléra sous la pression de deux phénomènes :

- **Au plan local**, c'est l'émergence progressive de puissances régionales, qui s'enracinèrent fortement, vidant de sa substance l'idée d'une unité du royaume franc
- **Au niveau central**, c'est la montée du pouvoir des maires du Palais et l'avènement de rois connus sous le sobriquet de « rois fainéants ».

La seconde dynastie fut celle des **Carolingiens**, du nom de son représentant le plus illustre, Charlemagne. Sa famille s'illustra d'abord en 732, lorsque son grand-père, Charles Martel, battit les Sarrasins d'Abd-al-Rahman, lors de la bataille décisive de Poitiers. **En 751, Pépin le Bref**, le propre fils de Charles Martel, **renversa Childéric III, le dernier roi mérovingien, et monta sur le trône à sa place**. C'est surtout avec son fils, **Charlemagne**, que la dynastie parvint à son apogée avec, **en 800, la restauration de l'Empire en Occident**. On a vite fait de le qualifier d'éphémère. Dès Louis le Pieux, le premier successeur de Charlemagne, l'autorité publique commença à se désagréger. Au cours du IXe siècle, **de nouvelles invasions**, avec les Arabes au sud, les Vikings au nord et les Magyars à l'est, précipitèrent l'effondrement de la puissance publique, rééditant le drame qui avait été celui de l'État romain. Toutefois, cette seconde vague d'invasions n'aboutit finalement qu'à **l'installation de nouvelles entités territoriales à la périphérie de l'Empire**. Les Vikings constituèrent des principautés dispersées, notamment en Normandie. Les Magyars se fixèrent en Hongrie. Les Arabes fondèrent des émirats indépendants en Espagne méridionale et en Sicile. Seuls parmi tous ces envahisseurs, ils ne se convertirent pas, assujettirent chez eux les chrétiens au statut inférieur de dhimmi et restèrent désormais en dehors de l'Europe.

Dès 843, l'Empire légué par Charlemagne se disloqua.

=> **Par-delà les différences dues au contexte historique, d'étroites ressemblances lient ces deux dynasties, mais la conception de la royauté n'était pas la même sous les Mérovingiens et les Carolingiens.**